2017年多省联考《公安专业科目》考试

来源：F　　整理：杨柳（微信：gwy288）

1、正确答案是： D

解析

本题考查公安时政。

2016年5月20日，习近平总书记主持召开中央全面深化改革领导小组第二十四次会议。会议强调，深化公安执法规范化建设，要着眼于完善公安执法权力运行机制，构建完备的执法制度体系、规范的执法办案体系、系统的执法管理体系、实战的执法培训体系、有力的执法保障体系，实现执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法流程信息化，保障执法质量和执法公信力不断提高。要增强执法主体依法履职能力，树立执法为民理念，严格执法监督，解决执法突出问题，努力让人民群众在每一项执法活动、每一起案件办理中都能感受到社会公平正义。

故正确答案为D。

2、正确答案是： D

解析

本题考查职业道德与纪律要求。

《公安机关人民警察职业道德规范》规定：“一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。”

题干中“亲民的、理性的、平和的、文明的、诚信的、人性的”对应的是人民警察职业道德中的“文明理性”。

故正确答案为D。

3、正确答案是： C

解析

本题考查法理学。

A项正确，依法治国首先要求“有法可依”，因此，构建和完善中国特色社会主义法律体系是依法治国方略实施的必要前提。

B项正确，十八届四中全会提出，公正是法治的生命线。司法公正对社会公正具有重要引领作用，司法不公对社会公正具有致命破坏作用。

C项错误，党的十八届四中全会提出，人民是依法治国的主体和力量源泉。但“人民通过各种途径直接行使立法、执法、司法权”表述错误，立法权由全国人大及其常委会行使，执法权由行政机关行使，司法权由司法机关行使，人民通过人民代表大会间接行使权力。

D项正确，党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，对依法治国作出全面部署，提出强化对行政权力的制约和监督。

本题为选非题，故正确答案为C。

4、正确答案是： B

解析

本题考查职业道德与纪律要求。

公安部提出“忠诚、为民、公正、廉洁”为主要内容的人民警察核心价值观。“为民”是践行全心全意为人民服务根本宗旨的思想前提，是人民警察核心价值观的本质。

A项错误，根据题干得知，当天突发暴雨，雨势过大，找其他物品作为警示桩容易被雨水冲走，无法保证参赛选手的安全。

B项正确，根据题干得知，3名执勤的交警站在窨井盖上，充当“人体警示桩”，体现了人民警察全心全意为人民服务的根本宗旨。

CD项错误，当时环境恶劣，执勤交警充当“人体警示桩”是为了保证参赛选手的安全，并非为博得领导表扬或提高曝光率。

故正确答案为B。

5、正确答案是： C

解析

本题考查公安时政。

十八大报告提出：“依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，法治是治国理政的基本方式”。全面依法治国涉及改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个方面，是关系我们党执政兴国、关系人民幸福安康、关系党和国家长治久安的重大战略问题，是我们党领导人民治理国家的基本治国方略。依法治国，本质上是党领导人民治理国家和社会，管理经济和文化事业，保证人民主体地位，实现人民当家作主的基本途径和根本保障。

故正确答案为C。

6、正确答案是： D

解析

本题考查法理学。

社会主义法治理念是中国共产党作为执政党，从社会主义现代化建设事业的现实和全局出发，借鉴世界法治经验，对近现代特别是改革开放以来中国经济、社会和法治发展的历史经验的总结；它既是当代中国社会主义建设规划的一部分，同时也是执政党对中国法治经验的理论追求和升华。

A项错误，社会主义法治理论，是我国确立社会主义制度时就开始提出并不断完善的；而中国特色市场经济体制是在十一届三中全会后才逐步确立的。

B项错误，我国是社会主义国家，法治体现人民的意志；西方国家是资本主义国家，法治体现的是资产阶级的意志，因此社会主义法治理论与西方国家的法治理论有着本质区别，但“完全不同”表述过于绝对。

C项错误，建设社会主义法治国家，在充分尊重中国国情的基础上，应取其精华去其糟粕，不应该全盘否定，摒弃西方的法治成果。

D项正确，法代表的是统治阶级的意志，由于历史、政治制度以及发展水平和模式的不同，不同国家的法治理论存在较大差别。

故正确答案为D。

7、正确答案是： D

解析

本题考查公安基本理论。

《公安机关组织管理条例》第三十条规定：“公安机关人民警察有下列情形之一的，应当予以辞退：（一）在年度考核中，连续两年被确定为不称职的；（二）不胜任现职工作，又不接受其他安排的；（三）因所在公安机关调整、撤销、合并或者缩减编制员额需要调整工作，本人拒绝合理安排的；（四）不履行人民警察义务，不遵守人民警察纪律，经教育仍无转变，不适合继续在公安机关工作，又不宜给予开除处分的；（五）旷工或者因公外出、请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天，或者1年内累计超过30天的。”

A项错误，《公安机关组织管理条例》第三十一条规定：“公安机关人民警察有下列情形之一的，不得辞退：（一）因公致残，被确认丧失或者部分丧失工作能力的；（二）患病或者负伤，在规定的医疗期内的；（三）女性人民警察在孕期、产假、哺乳期内的；（四）法律、行政法规规定的其他不得辞退的情形。”

B项错误，根据上述第一款，题干中未指明乙民警是连续两年不称职。

C项错误，根据上述第五款，题干中丙民警请假无正当理由逾期10天不归，不满15天。

D项正确，符合上述第二款。

故正确答案为D。

8、正确答案是： B

解析

本题考查宪法。

A项错误，行政诉讼是个人、法人或其他组织认为行政主体以及法律法规授权的组织作出的行政行为侵犯其合法权益而向法院提起的诉讼。陈某并非在执行公务时将李某撞伤，故不应提起行政诉讼。

B项正确，民事诉讼是以司法方式解决平等主体之间的纠纷，是由法院代表国家行使审判权解决民事争议。陈某因车速过快将李某撞伤，二者是平等主体之间的纠纷，属于民事诉讼。

C项错误，刑事诉讼是指审判机关（人民法院）、检察机关（人民检察院）和侦查机关（公安机关、国家安全机关等）在当事人以及诉讼参与人的参加下，依照法定程序解决被追诉者刑事责任问题的诉讼活动。题干并未体现陈某触犯刑法，应承担刑事责任，因此不应提起刑事诉讼。

D项错误，国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依法应给予的赔偿。国家赔偿由侵权的国家机关履行赔偿义务，行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为，国家不承担赔偿责任。陈某驾车外出玩，属于个人行为，因此不应提起国家赔偿诉讼。

故正确答案为B。

9、正确答案是： B

解析

本题考查宪法。

《立法法》第九十五条规定："地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：（一）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决；（二）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；（三）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。"

根据法条规定，甲省人代表大会所制定的地方性法规与国务院交通部的规章就同一事项规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

故正确答案为B。

10、正确答案是： C

解析

本题考查宪法。

《宪法》第六十四条规定："宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。法律和其他议案由全国人民代表大会以全体代表的过半数通过。"

故正确答案为C。

11、正确答案是： B

解析

本题考查宪法。

A项正确，《宪法》第四十六条规定："中华人民共和国公民有受教育的权利和义务。"

B项错误，环境权是伴随着人类环境危机而产生的一种新的权利概念或社会主张，是道义权利、应有权利的法定化法条，但并不是宪法规定的公民基本权利。

C项正确，《宪法》第四十二条规定："中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。"

D项正确，《宪法》第三十三条规定："中华人民共和国公民在法律面前一律平等。"

本题为选非题，故正确答案为B。

12、正确答案是： C

解析

本题考查人民警察法。

《人民警察法》第十五条规定："县级以上人民政府公安机关，为预防和制止严重危害社会治安秩序的行为，可以在一定的区域和时间，限制人员、车辆的通行或者停留，必要时可以实行交通管制。公安机关的人民警察依照前款规定，可以采取相应的交通管制措施。"

故正确答案为C。

13、正确答案是： C

解析

本题考查公安勤务能力。

《公安机关办理行政案件程序规定》第五十七条规定：“为维护社会秩序，人民警察对有违法嫌疑的人员，经表明执法身份后，可以当场盘问、检查。对当场盘问、检查后，不能排除其违法嫌疑，依法可以适用继续盘问的，可以将其带至公安机关，经公安派出所负责人批准，对其继续盘问。对违反出境入境管理的嫌疑人依法适用继续盘问的，应当经县级以上公安机关或者出入境边防检查机关负责人批准。继续盘问的时限一般为十二小时；对在十二小时以内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至二十四小时；对不讲真实姓名、住址、身份，且在二十四小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至四十八小时。”

题干中3月15日10时带回派出所继续盘问，继续盘问的时限一般到3月15日22时；若十二小时以内确实难以证实或者排除其违法犯罪嫌疑，延长至3月16日10时；若不讲真实姓名、住址、身份，且在二十四小时以内仍不能证实或者排除其违法犯罪嫌疑的，可以延长至3月17日10时。

故正确答案为C。

14、正确答案是： A

解析

本题考查人民警察法。

《中华人民共和国人民警察法》第二十三条规定：“人民警察必须按照规定着装，佩带人民警察标志或者持有人民警察证件，保持警容严整，举止端庄。”

警察在一般情况下，身着制式警服、佩带警衔、警号，并不需要出示证件，只有在便衣情况下执法时才需声明并出示警官证。《公安部关于公安机关是否申领地方政府统一制发的〈行政执法证〉问题的批复》（公复字〔1996〕12号）明确答复：公安机关不必申领地方政府制发的《行政执法证》。对警察而言，人民警察证就是执法证。

本题为选非题，故正确答案为A。

15、正确答案是： C

解析

本题考查刑事执法依据。

A项错误，被害人陈述只有被害人其能指明是谁实施了犯罪行为时，才可以成为直接证据。

B项错误，鉴定意见属于间接证据。

C项正确，监控视频属于能够再现犯罪经过的视听资料，是直接证据。

D项错误，证人证言并非是指认出犯罪分子并陈述犯罪过程的证言，是间接证据。

故正确答案为C。

16、正确答案是： B

解析

本题考查刑法。

《刑法》第二百六十九条规定：“【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的。”

A项错误，盗窃罪是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。

B项正确，《刑法》第二百六十九条规定：“【转化的抢劫罪】犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。”苏某盗窃被宋某发现后，为抗拒抓捕当场使用暴力，用凶器袭击宋某，此时由盗窃罪转化成抢劫罪。

C项错误，故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为，属于侵犯公民人身民主权利罪的一种。虽然题干中“苏某认为宋某已死”，但是苏某的犯罪故意是抢夺物品，认定抢劫罪。

D项错误，故意伤害罪是指故意非法伤害他人身体并达成一定的严重程度、应受刑法处罚的犯罪行为。虽然题干中“苏某用凶器袭击”，但是苏某的犯罪故意是抢夺物品，认定抢劫罪。

故正确答案为B。

17、正确答案是： D

解析

本题考查刑法。

《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定：“共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。”A项错误，甲与乙构成强奸罪的共同犯罪，甲没有伤害丙女和盗窃丙女财物的故意，因此不构成盗窃罪、故意伤害罪的共同犯罪。

B项错误，甲与乙构成强奸罪的共同犯罪，甲没有伤害丙女的故意，因此不构成故意伤害罪的共同犯罪。

C项错误，甲与乙构成强奸罪的共同犯罪，甲没有伤害丙女和盗窃丙女财物的故意，因此不构成盗窃罪、故意伤害罪的共同犯罪。

D项正确，甲乙二人有强奸罪的共同犯罪的故意，甲虽然在中途放弃，但他未有效制止危害结果的发生，所以认定甲与乙成立强奸罪的共同犯罪。

故正确答案为D。

18、正确答案是： D

解析

本题考查应急处突能力。根据《中华人民共和国人民警察法》第十九条规定："人民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。"根据法条规定，小张作为人民警察，在下班时间，遇到其职责范围内的紧急情况，应当速度报警，组织疏导人群。因此选项D正确，选项ABC错误。

故正确答案为D。

19、正确答案是： B

解析

本题考查公安工作。1950年9月，毛泽东同志在对全国经济保卫工作会议的指示中说："保卫工作必须特别强调党的领导作用，并在实际上受党委直接领导，否则是危险的。"这一指示确立了我国公安工作必须坚持的根本原则。党对公安工作的绝对领导，具体包括如下两方面含义：（1）在我国的各种政治力量中，只能由中国共产党领导公安工作；（2）公安机关服从中国共产党的领导，必须是绝对的、无条件的、全面的和直接的。因此选项B正确，选项ACD错误。

故正确答案为B。

20、正确答案是： C

解析

本题考查职业道德与纪律要求。公安民警作为国家公务人员，应该维护国家安全、形象和荣誉，所以一旦遇到歪曲国家大政方针的论调，应该果断地指出其错误，在必要的时候可采取批评建议的方式。因此选项C正确，选项ABD错误。

故正确答案为C。

21、正确答案是： C

解析

本题考查应急处突能力。《110接处警工作规则》第十七条规定："对接报的规模较小、影响不大的一般性群体性事件，应当迅速将情况通报业务主管部门，同时酌情派警维持现场秩序，协助有关部门进行疏导劝阻，防止事态扩大。"因此选项C正确，选项ABD错误。

故正确答案为C。

22、正确答案是： A

解析

本题考查公安基本理论。1949年10月19日，中央人民政府委员会任命罗瑞卿为中华人民共和国中央人民政府公安部部长，杨奇清为副部长。10月15日至11月1日第一次全国公安会议召开，研究解决了统一全国公安组织机构和公安机关的工作任务问题。因此选项A正确，选项BCD错误。

故正确答案为A。

23、正确答案是： B

解析

本题考查人民警察法。《中华人民共和国人民警察法》第三十一条规定："人民警察个人或者集体在工作中表现突出，有显著成绩和特殊贡献的，给予奖励。奖励分为:嘉奖、三等功、二等功、一等功、授予荣誉称号。对受奖励的人民警察，按照国家有关规定，可以提前晋升警衔，并给予一定的物质奖励。"因此选项B正确，选项ACD错误。

故正确答案为B。

24、正确答案是： A

解析

本题考查执法监督。

检察监督制度，是指人民检察院通过行使检察权依法对公安机关及其人民警察遵守和执行法律的情况进行监督、检查的法律制度。人民检察院对公安机关及其人民警察实施法律监督，主要是通过刑事诉讼活动进行的，其内容和形式主要有：（一）立案监督；（二）审查批捕；（三）审查起诉；（四）侦查活动的合法进行监督；（五）执行监督。此外，人民检察院还通过参与行政诉讼对公安机关行使行政职权的活动是否合法进行监督，通过受理公民和社会组织对人民警察的违法违纪行为的控告、举报，追究违法违纪的人民警察的法律责任，对公安机关及其人民警察的执法活动实施监督。

A项错误，对侦查讯问工作的监督由公安局法制办进行，属于公安机关内部监督。

B项正确，人民检察院通过行使审查批准逮捕权，依法审查公安机关提出批准逮捕的案件是否符合法定的条件，并作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定，对公安机关的侦查活动实施法律监督。

C项正确，《最高人民检察院、公安部关于规范刑事案件“另案处理”适用的指导意见》第十条规定：“人民检察院在审查逮捕、审查起诉时，对于适用另案处理’的案件，应当一并对适用另案处理’是否合法、适当进行审查。人民检察院审查的重点适用本意见第六条、第七条的规定。”

D项正确，立案监督是指人民检察院对公安机关的刑事立案活动所进行的监督。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十九条规定：“对人民检察院要求说明不立案理由的案件，公安机关应当在收到通知书后七日以内，对不立案的情况、依据和理由作出书面说明，回复人民检察院。公安机关作出立案决定的，应当将立案决定书复印件送达人民检察院。”

本题为选非题，故正确答案为A。

25、正确答案是： A

解析

本题考查法理学。

《刑法》第十三条规定：“【犯罪概念】一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”

A项错误，《刑法》第十七条规定：“【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。”甲不满16周岁，为限制刑事责任年龄，不构成犯罪，因此不属于刑事违法行为。

B项正确，乙为杀害仇人去购买毒药，属于犯罪的预备阶段，属于刑事违法行为。

C项正确，丙夜间闯红灯违反《道路交通安全法》，属于行政违法行为。

D项正确，丁违反借贷合同属于违反《民法典》当中所规定的的内容，是民事违法行为。

本题为选非题，故正确答案为A。

26、正确答案是： D

解析

本题考查公安基本理论。

2003年1月22日，公安部为贯彻落实依法整治、从严治警方针，维护公安队伍铁的纪律和良好形象，针对当前公安机关内部管理中突出存在的问题，出台了以枪、酒、车、赌等四个方面为主要内容的“五条禁令”：

一、严禁违反枪支管理使用规定，违者予以纪律处分，造成严重后果的，予以辞退或者开除；二、严禁携带枪支饮酒，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除；三、严禁酒后驾驶机动车，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除；四、严禁在工作时间饮酒，违者予以纪律处分；造成严重后果的，予以辞退或者开除；五、严禁参与赌博，违者予以辞退；情节严重的，予以开除。民警违反上述禁令的，对所在单位直接领导、主要领导予以纪律处分。民警违反规定使用枪支致人死亡，或者持枪犯罪的，对所在单位直接领导、主要领导予以撤职；情节恶劣、后果严重的，上一级单位分管领导、主要领导引咎辞职或者予以撤职。其中第三条为：严禁酒后驾驶机动车，违者予以辞退；造成严重后果的，予以开除。

故正确答案为D。

27、正确答案是： A

解析

本题考查执法监督。

A项错误，《公安机关督察条例》第十三条第二款规定：“督察机构在督察工作中发现公安机关人民警察涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。”对于群众的投诉，应先出警了解案件基本情况、调查事情真相，若该交警执法过程中确有违法犯罪行为的，再移交法制部门。

B、C项正确，《公安机关督察条例》第九条第一款规定：“督察机构对群众投诉的正在发生的公安机关及其人民警察违法违纪行为，应当及时出警，按照规定给予现场处置，并将处理结果及时反馈投诉人。”

D项正确，《公安机关督察条例》第十一条规定：“督察人员在现场督察中发现公安机关人民警察违法违纪的，可以采取下列措施，当场处置：(三)对违法违纪情节严重、影响恶劣的，以及拒绝、阻碍督察人员执行现场督察工作任务的，必要时，可以带离现场。”

本题为选非题，故正确答案为A。

28、正确答案是： D

解析

本题考查群众工作能力。

消防宣传的方式主要包括以下几种方法：（1）可在电视、报纸、广播、网络等媒体上开设消防专栏；（2）通过发放消防宣传手册、宣传挂图、横幅等进行；（3）发放印有消防宣传知识的物品；（4）以发送短信的形式进行；（5）开展消防知识讲座；（6）在公共场所以板报的形式设消防专栏。

A项正确，政务微博现在可用于收集意见、倾听民意、发布信息，通过与公众的良性互动，搭建一个社会化参政、议政、问政的网络交流模式与平台，因此开通社区微博来推送消防信息是“互联网+社会治理”的体现，可以采取该方式宣传。

B项正确，宣传板是传统的宣方式，具有直接、便于居民接受等好处，可以采取该方式宣传。

C项正确，开展讲座能聚集居民，进行深入讲解，同时可以采取专家讲解、视频等多种形式，可以采取该方式宣传。

D项错误，巡回高声播放消防宣传片会产生噪音污染，干扰小区居民日常生活，不宜采取该方式宣传。

本题为选非题，故正确答案为D。

29、正确答案是： B

解析

本题考查群众工作能力。

公安民警要善于组织社区资源，在组织劝说时要掌握沟通技巧，赢得群众支持。

A项错误，要求商户限期加装，带有命令性、强制性，并非沟通的恰当方式。

B项正确，已经侦查破案的案情，不是秘密的案件经过允许可以适度公开至群众，可以提高群众安全防范意识，提升商家安装监控探头积极性，像《天网》《第一线》等栏目都是对案情的部分公开。

C项错误，不能利用商户佛教信仰，从做好事积功德角度进行劝说，不符合人民警察性质，且信奉佛教和安装监控探头，二者不具必然联系。

D项错误，多次叫到派出所劝说，未考虑方便商户，可能引起群众反感，方式不恰当。

故正确答案为B。

30、正确答案是： B

解析

本题考查群众工作能力。

A、C项错误，企事业单位的保卫组织及保卫人员，来自本单位，接受本单位的党政领导，在业务上接受公安机关的指导，实行的是“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的方针，以本单位为目标对象，维护单位的工作、生产、经营、教学和科研秩序。企业和事业单位保卫人员有本职工作，命令其上街巡逻这一做法不恰当。

B项正确，治保会是从事治安保卫活动的群众性组织，在基层人民政府和公安机关领导下进行工作，具备专业性，便于组织，可开展社区治安防范工作。

D项错误，辖区单位做好本职工作，配合好派出所治安保卫工作，但不可因为不上街巡逻而处罚辖区单位。

故正确答案为B。

31、正确答案是： C

解析

本题考查群众工作能力。

A项正确，到建筑工地为外来人口办理居住证，节省了外来务工人员的时间，促进警民和谐，同时加强了对外来人口的管理，保障外来人口合法权益。

B项正确，设置便民服务箱可以有效推进社区工作进度，实现社区警务工作与社区群众的深度融合。

C项错误，保卫干部一般为机关、团体、企事业单位的正式工作人员，依照《企事业单位内部治安保卫工作条例》或《高等学校内部保卫工作规定（试行）》履行工作职责，其业务上由公安机关经济文化保卫部门指导，但是社区民警组织保卫干部上街巡逻超出了权限。

D项正确，上门为残疾人换发居民身份证，为残疾人提供方便，变“被动服务”为“主动服务”。

本题为选非题，故正确答案为C。

32、正确答案是： C

解析

本题考查情报信息工作能力。

A项正确，座谈会以非结构化的方式与访谈对象进行深入沟通，是重要的定性研究方法，能够通过与群众互动，了解到群众对社区民警工作的看法。

B项正确，问卷调查能节省人力物力，也使得结果量化，通过调查问卷问题的设置以及问卷收集后的分析，可以了解群众对社区民警工作的看法。

C项错误，通过电台广播只能对群众进行宣传，不能了解群众对社区民警工作的看法。

D项正确，所领导实地观察，可以通过群众的态度、与民警的沟通等了解群众对社区民警工作的看法。

本题为选非题，故正确答案为C。

33、正确答案是： A

解析

本题考查行政管理能力。

A项错误，派出所职责之一是依照国家治安管理法规，对本辖区特种行业、公共场所、民用危险物品、违禁品、户口、居民身份证、暂住人口、出租房屋等，行使治安行政管理权。委派辖区机关和团体负责人调查是推卸职责。

B项正确，结合娱乐场所治安管理开展调查使调查具有针对性。

C项正确，社区群众对辖区情况更为了解，有助于调查进行。

D项正确，利用微信、微博等大众传媒传播速度快的特点，可以获得更多调查数据。

本题为选非题，故正确答案为A。

34、正确答案是： C

解析

本题考查行政执法依据。

A项错误，责令一般是行政管理部门在行政执法中针对具体的违规行为，对被执行人作出的行政命令，题干中是情节较轻的民间纠纷，不适宜责令当事人去做。

B项错误，公安调解不成的时候可以告知当事人向法院起诉，题干中是情节较轻的民间纠纷，适合先调解。

C项正确，《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”刘某瓷瓶损坏，张某受轻微伤，情节较轻，公安机关可以调解处理。

D项错误，应该是公安机关调解处理。

故正确答案为C。

35、正确答案是： D

解析

本题考查行政执法依据。

A项正确，安抚情绪能避免纠纷扩大，了解基本情况有利于纠纷解决。

B项正确，公安机关受理报案、控告、举报、投案后，认为属于违反治安管理行为的，应当立即进行调查。走访现场、调取视频资料属于调查手段。

C项正确，孙某和张某都是轻微伤，情节较轻，民警应该分别劝说，主持调解。

D项错误，《治安管理处罚法》第九条规定：“对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为，情节较轻的，公安机关可以调解处理。经公安机关调解，当事人达成协议的，不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的，公安机关应当依照本法的规定对违反治安管理行为人给予处罚，并告知当事人可以就民事争议依法向人民法院提起民事诉讼。”由于孙某和张某是民间纠纷引起的打架斗殴，而且都是轻微伤，情节较轻，因此公安机关先行调解，再根据调解结果处理。

本题为选非题，故正确答案为D。

36、正确答案是： A

解析

本题考查行政执法依据。

A项错误，常住人口集中地人口比较固定，公安机关了解的情况比较全面，相比较其他三个选项，并非治安重点地区。

B项正确，发案率高的地方说明有诱发治安案件的因素，而这些因素短时间内不会消失，是治安重点地区。

C项正确，出租屋集中的地方是流动人口聚居区，不稳定因素多，是治安重点地区。

D项正确，公交枢纽站是交通秩序易混乱的路段，是治安重点地区。

本题为选非题，故正确答案为A。

37、正确答案是： C

解析

本题考查行政管理能力。

A项正确，组建专业反扒队伍可以保持对商业街扒窃违法犯罪活动的高压打击，提高人民群众安全感。

B项正确，加强治安岗亭守望可以预防和减少扒窃案件的发生，全力挤压扒窃违法犯罪活动空间。

C项错误，民警没有法定理由要求其加固，也没有权限自行加固。加固居民小区门窗由派出所进行不切实际，而且也不能对游客起到保护作用，不能减少游客被偷窃的概率。

D项正确，张贴防盗反扒警示标语可以提高群众防范扒窃的意识。

本题为选非题，故正确答案为C。

38、正确答案是： D

解析

本题考查公安勤务能力。

按照《公安机关督察条例》第四条规定：“督察机构对公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的下列事项，进行现场督察：（一）重要的警务部署、措施、活动的组织实施情况；（二）重大社会活动的秩序维护和重点地区、场所治安管理的组织实施情况；（三）治安突发事件的处置情况；（四）刑事案件、治安案件的受理、立案、侦查、调查、处罚和强制措施的实施情况；（五）治安、交通、户政、出入境、边防、消防、警卫等公安行政管理法律、法规的执行情况；（六）使用武器、警械以及警用车辆、警用标志的情况；（七）处置公民报警、请求救助和控告申诉的情况；（八）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况；（九）组织管理和警务保障的情况；（十）公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的其他情况。”案例中符合第七项规定，可以现场处置。

故正确答案为D。

备注：此题已经过时，保留仅供参考。目前行政监察机关已经被合并到监察委员会，属于外部监督。

39、正确答案是： C

解析

本题考查职业道德与纪律要求。

A项错误，生活作风和生活情趣关系着个人的品行和形象，品行端正与健康的生活情趣是有关系的。

B项错误，公序良俗指民事主体的行为应当遵守公共秩序，符合善良风俗，不得违反国家的公共秩序和社会的一般道德，对民警的道德要求不仅要考虑社会的公序良俗，还要起到道德模范作用。

C项正确，古人常说：“一生之成败，皆关乎朋友之贤否，不可不慎。”朋友交往与生活情趣紧密相关。

D项错误，作风问题绝不是小节问题，不良嗜好严重损害党的形象，危害党的执政基础，必须引起高度警惕。

故正确答案为C。

40、正确答案是： A

解析

本题考查人民警察法。

根据紧急处理暴力犯罪或重大治安灾害事故、追捕逃犯、抢险救灾的需要，公安机关依法可以征用急需的人员、物资和场所。粮食不属于可征用的范围。

本题为选非题，故正确答案为A。

41、正确答案是： D

解析

本题考查行政管理能力。

A项正确，制鞋厂是污染来源，走访该制鞋厂了解具体情况有助于掌握实际情况，有助于从根本上解决黑烟污染问题。

B项正确，邀请制鞋厂负责人是当事人，家长是学生监护人，学校领导要对学生安全负责，三方作为主要当事人需要通过邀请三方协调有利于解决黑烟问题。

C项正确，环保部门是环境污染治理的主管部门，承担辖区内的环境污染治理工作，因此向本市环保部门反映情况有助于环境行政执法与刑事司法衔接。

D项错误，《环境保护行政处罚办法》第十四条规定：“县级以上环境保护主管部门在法定职权范围内实施环境行政处罚。”

本题为选非题，故正确答案为D。

42、正确答案是： A

解析

本题考查行政管理能力。

A项错误，调查走访发现与档案记录不一致，但并不能确定档案情况是否正确，因此不能直接更正，需要调查核实。

B项正确，社区民警要收集、调查社区信息，尤其是重点行业信息，进入院内走访调查有助于了解真实情况，因此可以出示证件后进入走访调查。

C项正确，工商局政府主管市场监管和行政执法的工作部门，负责各类企业等市场主体的登记注册并监督管理，因此向当地的工商局查询能够得到该公司的真实情况。

D项正确，对该小院信息变化进行如实登记，使社区情况和档案一致，确保对小区安全的掌握。

本题为选非题，故正确答案为A。

43、正确答案是： A

解析

本题考查公安勤务能力。

《公安机关执法细则》9—03规定：（3）对不属公安机关管辖的，依照下列规定处理：①对公安机关职责范围以外的紧急案（事）件或者事故报警，或者公安机关职责范围以外的可能危及公共安全、人身或者财产安全的紧急求助，在下达指令做好先期处置的同时，及时通知相关部门或者单位派员到场处置。相关部门或者单位进行处置时，公安机关处警民警可以予以必要的协助。

A项错误，公安民警的职责之一就是做好接处警工作，接受群众报警、求助，为群众提供服务，保障人民群众生命财产安全，直接通知市热力公司处置是推脱责任，不符合警察职责。

B项正确，《公安机关执法细则》9—03规定：就近管辖原则，指令距离案（事）件现场最近的单位、民警出警。对正在发生的紧急警情，应当就近调派警力先期处置。结合题干，事态非常紧急，因此，指令就近派出所先期处理。

C项正确，热力公司是管道铺设和维修的单位，及时通知市热力公司派员到场处置，是正确的。

D项正确，民警可以协助热力公司在处置过程中进行人员疏散、设置提醒等非专业性工作，对于保护群众生命财产安全很重要，有助于热力问题尽快解决。

本题为选非题，故正确答案为A。

44、正确答案是： D

解析

本题考查行政管理能力。

A项正确，组织商户建立志愿消防队可以增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。

B项正确，协商民房防火改造可以减少民房存在的消防隐患，降低火灾风险。

C项正确，组织商户定期进行消防演练可以提升对火灾前期扑救的能力，保障稳定的消防安全环境。

D项错误，控制人员流量对商户的生意会产生巨大影响，而且不能从根本上降低隐患，消防隐患要从技术设施和管理机制上解决。

本题为选非题，故正确答案为D。

45、正确答案是： C

解析

本题考查人民警察法。

A项错误，监狱负责执行有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期二年执行刑罚的执行。

B项错误，司法局负责执行管制、缓刑、假释、监外执行等刑罚的执行。

C项正确，公安机关负责执行被判处拘役、剥夺政治权利、剩余刑期三个月以下的有期徒刑及驱逐出境。

D项错误，缓刑由社区矫正机构执行。

故正确答案为C。

46、正确答案是： D

解析

本题考查刑法。

ABC项正确，《刑法》第一百九十六条第一款规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。”

D项错误，《刑法》第一百九十六条第三款规定：“盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”第二百六十四条规定：“【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”题干中赵五构成盗窃罪。

本题为选非题，故正确答案为D。

47、正确答案是： B

解析

本题考查公安基本理论。

根据组织结构图可知，王某的直属上级是二中队队长，根据组织关系规则可知，王某应该向直属上级领导汇报。

故正确答案为B。

48、正确答案是： B

解析

本题考查行政执法依据。

A项错误，根据当场收缴罚款流程图，可知，处罚款50元以下，且被处罚人无异议时，才适用当场收缴，本题案例中，对刘某给予治安处罚100元不符合图示中第一条规定的数额。

B项正确，行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据；不出具财政部门统一制发的罚款收据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

C项错误，执法人员当场收缴的罚款，应当自收缴罚款之日起二日内，交至行政机关；在水上当场收缴的罚款，应当自抵岸之日起二日内交至行政机关。因此，刘某应在3月17日前交至公安机关。

D项错误，民警无权直接将罚款缴付给定银行，应该将收缴罚款交至公安机关。

故正确答案为B。

49、正确答案是： A

解析

本题考查情报信息工作能力。

群体性突发事件就是指突然发生的，由多人参与，以满足某种需要为目的，使用扩大事态、加剧冲突、滥施暴力等手段，扰乱、破坏或直接威胁社会秩序，危害公共安全，应予立即处置的群体性事件。

由图可知，群体性上访事件数量最多是在周一和周五，所以，应在周一和周五重点应对群体性突发事件。

故正确答案为A。

50、正确答案是： C

解析

本题考查情报信息工作能力。

A项错误，图示为洗手间标志。

B项错误，图示为当心触电标志。

C项正确，图示为紧急出口标志。

D项错误，图示为自动扶梯标志。

故正确答案为C。

51、正确答案是： CD

解析

本题考查公安时政。国务委员、公安部部长郭声琨要求，要忠实履行职责使命，坚决捍卫国家政治安全和政权安全。深入开展反恐怖斗争，始终保持凌厉攻势，大力推进反恐怖国际合作，切实打好反恐人民战争，坚决将暴恐势力的嚣张气焰打下去。深入推进平安建设，始终坚持依法严打方针，创新立体化社会治安防控体系，加强公共安全管理，切实提升人民群众的安全感。要大力推进基础信息化建设，进一步提升公安机关打防管控效能。大力推进警务实战化建设，进一步提升公安机关实战能力。大力推进执法规范化建设，进一步提升公安机关的执法公信力。大力推进队伍正规化建设，努力打造一支党和人民满意的过硬公安队伍。因此，AB选项不符合。

故正确答案为CD。

52、正确答案是： BCD

解析

本题考查职业道德与纪律要求。《公安机关人民警察职业道德规范》内容包括：“ 一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。”A项没有相关表述，B、C、D三项都可以从上述内容中找到相对应的部分。

故正确答案为BCD。

53、正确答案是： ABD

解析

本题考查职业道德与纪律要求。人民警察职业道德规范中的英勇善战内容包括：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。因此，C选项不符合。

故正确答案为 ABD。

54、正确答案是： ABCD

解析

本题考查职业道德与纪律要求。

A 项正确，2012 年 11 月 17 日，习近平在十八届中共中央政治局第一次集体学习时说道:形象地说，理想信念就是共产党人精神上的“钙”，没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会“缺钙”，就会得“软骨病”。现实生活中，一些党员、干部出这样那样的问题，说到底是信仰迷茫、精神迷失。

B 项正确，坚持把坚定的理想信念作为公安队伍的政治灵魂，持续抓好中国特色社会主义理论体系特别是习近平总书记系列重要讲话精神的学习，教育引导公安干警进一步坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，牢固树立科学的世界观和方法论，提高运用马克思主义立场观点方法分析解决实际问题的能力。

C 项正确，人民警察公正文明执法，依法惩处各类违法行为，维护人民群众的生命财产安全，就是用具体的执法行为坚定理想信念。

D 项正确，坚定理想信念，使队伍的职业认同感得到整体增强，形成一种导向和氛围，带动个体幸福感、自豪感的提升。

故正确答案为 ABCD。

55、正确答案是： ABCD

解析

本题考查行政管理能力。

A 项正确，市政府通过举办法制培训班、警示教育报告会等方式促进领导干部带头学法守法，提高各级领导干部的法制观点，带头遵守法律，带头依法办事，不得违法行使权力，更不能以言代法、以权压法、徇私枉法。

B 项正确，法治宣传员走进小学课堂针对未成年人进行法制讲座，提高了学生法律素质，增强了未成年人依法维权和自我保护意识，为预防青少年违法犯罪，构建和谐、平安校园和全面建设小康社会营造了良好的法治环境。

C 项正确，公安民警在城市中心广场设立法律咨询服务点，为群众进行法律问题答疑，能够更加有效地进行宣传，增强群众的法制观念，解决群众的问题。

D 项正确，中央电视台播放《今日说法》《法治在线》等节目，用真实案例以案说法，以案释法，能提升普法实效，提高广大群众的法治意识和依法办事能力；通过具体事件、案例解析推动问题的解决，在释法过程中有效增强全民法治观念。

故正确答案为 ABCD。

56、正确答案是： ACD

解析

本题考查职业道德与纪律要求。

社会主义法治理念是马克思列宁主义关于国家与法的理论同中国国情和现代化建设实际相结合的产物，是中国社会主义民主与法治实践经验的总结。其内容可以概括为五个方面：依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导。

A 项正确，执法为民是社会主义法治的本质特征。执法为民的内涵：以人为本、保障人权、文明执法。要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，作为政法工作的根本出发点和落脚点，在各项政法工作中真正做到以人为本、执法为民，切实保障人民群众的合法权益。

B 项错误，社会主义法治理念的内容不包括遵纪守法。

C 项正确，公平正义是社会主义法治理念的价值追求。其内涵包括法律面前人人平等，这是公平正义的首要内涵；合法合理，这是公平正义的内在品质；程序正当是实现公平正义的方式和载体；及时高效是衡量公平正义的重要尺度。公平正义是政法工作的生命线，是和谐社会的首要任务，是社会主义法治的首要目标。

D 项正确，党的领导是社会主义法治的根本保证，包括政治领导、思想领导、组织领导。要自觉地把坚持党的领导、巩固党的执政地位和维护社会主义法治统一起来，把贯彻落实党的路线方针政策和严格执法统一起来，把加强和改进党对政法工作的领导与保障司法机关依法独立行使职权统一起来，始终坚持正确的政治立场，忠实履行党和人民赋予的神圣使命。

故正确答案为 ACD。

57、正确答案是： ABD

解析

本题考查宪法。

A项正确，《宪法》第十五条规定：“国家实行社会主义市场经济。国家加强经济立法，完善宏观调控。国家依法禁止任何组织或者个人扰乱社会经济秩序。”

B项正确，《宪法》第六条规定：“中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制，即全民所有制和劳动群众集体所有制。社会主义公有制消灭人剥削人的制度，实行各尽所能、按劳分配的原则。”

C项错误，《宪法》第十一条规定：“在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济，是社会主义市场经济的重要组成部分。”

D项正确，《宪法》第七条规定：“国有经济，即社会主义全民所有制经济，是国民经济中的主导力量。国家保障国有经济的巩固和发展。”

故正确答案为ABD。

58、正确答案是： CD

解析

本题考查刑法。

A项错误，《刑法》第二十条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。”唐某针对的不是不法侵害人，不成立正当防卫。

B项错误，《刑法》第十四条规定：“明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。”唐某对邻居没有伤害的故意，不成立故意犯罪。

C项正确，“假想防卫”是指行为人由于主观认识上的错误，误认为有不法侵害的存在，实施防卫行为结果造成损害的行为。唐某误认为拉住自己的人是窃贼的同伙，就用砖头砸过去造成重伤，成立假想防卫。

D项正确，《刑法》第十六条规定：“行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”唐某对邻居造成了重伤，不存在伤害邻居的故意，并且也无法预见到会被人拉住，成立意外事件。

故正确答案为CD。

59、正确答案是： AB

解析

本题考查应急处突能力。

A项正确，社区民警应及时向派出所上报信息，由派出所按照法定程序处理。

B项正确，民警宣传禽流感的概念、特点、传播途径、预防控制方法，引导居民理性对待，采取积极方式做好预防工作。

C项错误，民警没有权力要求媒体停止报道，只能反映到上级部门，按照法定程序进行处理。

D项错误，民警反映至卫生管理部门是可以的，但是要求卫生管理部门有欠妥当。

故正确答案为AB。

60、正确答案是： ABC

解析

本题考查公安工作。

公安工作群众路线，是公安工作实行的一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去所遵循的根本途径。

ABC项正确，一切依靠群众是公安工作的根本态度；从群众中来到群众中去是公安工作的基本方法。“三微大赛”是创新了公安工作群众路线的方法。公安工作群众路线的价值功能有：树立群众观念；提高工作本领；接受群众监督。

D项错误，“三微大赛”是展示公安民警顽强拼搏，执法为民的精神风貌，并不直接受理群众诉求。

故正确答案为ABC。

61、正确答案是： ABD

解析

本题考查执法监督。《公安机关督察条例》第二条规定：“县级以上地方各级人民政府公安机关督察机构，负责对本级公安机关所属单位和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责。”

A项正确，根据上述规定，督察部门应调查民警办理此项业务的真实情况，看是否存在违法违纪的行为。

B项正确，核查“雷古”其父真实的户籍信息，看是否存在民警写错的情况，有利于充分了解情况。

C项错误，根据上述规定，督察部门负责对本级公安机关所属单位和下级公安机关及其人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，具体修改工作由公安业务部门负责。

D项正确，督察部门及时反馈户籍信息核查情况，保证“雷古”父亲的信息修改正确。

故正确答案为ABD。

62、正确答案是： AD

解析

本题考查群众工作能力。

A项正确，上门宣传防电信诈骗知识，重点提醒老人防骗，属于积极开展社区群众防范电信诈骗宣传的措施。

B项错误，B项表述不完整，单纯建立微信群不能起到防范电信诈骗的作用。应说明建立微信群的目的和用途，即在群内进行防诈骗宣传，这样才符合题意。

C项错误，电信诈骗多通过移动通讯或者网络进行，社区巡防主要针对社区治安秩序案件，针对性差。

D项正确，做专题讲座，讲解预防电信诈骗技巧，对常见的电信诈骗手段和方式进行说明，提高居民防范意识。

故正确答案为AD。

63、正确答案是： CD

解析

本题考查公安勤务能力。

《公安机关办理行政案件程序规定》第五十八条规定：“违法嫌疑人在醉酒状态中，对本人有危险或者对他人的人身、财产或者公共安全有威胁的，可以对其采取保护性措施约束至酒醒，也可以通知其家属、亲友或者所属单位将其领回看管，必要时，应当送医院醒酒。对行为举止失控的醉酒人，可以使用约束带或者警绳等进行约束，但是不得使用手铐、脚镣等警械。约束过程中，应当指定专人严加看护。确认醉酒人酒醒后，应当立即解除约束，并进行询问。约束时间不计算在询问查证时间内。”

A项错误，训诫是指公安机关等对某些违法犯罪分子，进行批评教育，并责令其改正，不得再犯。根据相关法律法规，训诫所适用的对象包括满足法定条件的：1.未成年人；2.未成年人的父母或者其他监护人；3.保安员；4.信访人；5.被拘留人；6.违反监视的人犯；7.戒毒人员。醉酒人王某不属于上述适用对象范围，故民警对醉酒的王某可以劝导但不宜训诫。

B项错误，根据上述规定，可以使用约束带或者警绳等进行约束，但是不得使用手铐、脚镣等警械。

C项正确，迅速查清醉酒人身份、家庭情况，能够及时有效地处理。

D项正确，根据上述规定，可以通知其家属、亲友或者所属单位将其领回看管。

故正确答案为CD。

64、正确答案是： ABCD

解析

本题考查群众工作能力。

座谈会是由主持人以非结构化的自然方式对一小群调查对象进行的访谈。主持人引导讨论。主要目的是从适当的目标市场中抽取一群人，通过听取他们谈论研究人员所感兴趣的话题来得到观点。座谈会的人数通常为6-10人，地点通常选择在会议室内举行，座谈会的时间，通常大约是进行30分钟到两个小时都有。

A项正确，规模要适中，即参加座谈会的人数要控制好，一般为6-10人。

B项正确，时间要适度，通常控制在30分钟至两小时。

C项正确，态度诚恳是指主持人要以良好的态度积极引导与会人员积极发表观点。

D项正确，确定好座谈会的主题，便于邀请与会人员、控制会议进程和确定讨论内容。

故正确答案为ABCD。

65、正确答案是： BCD

解析

本题考查其他执法依据。

《反恐怖主义法》第四十三条规定：“有关部门应当加强反恐怖主义情报信息搜集工作，对搜集的有关线索、人员、行动类情报信息，应当依照规定及时统一归口报送国家反恐怖主义情报中心。因此，A选项不符合。

故正确答案为BCD。

66、正确答案是： BC

解析

本题考查公安勤务能力。

A项错误，《110接处警工作规则》第二十九条规定：“110报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。”因此，A属于求助类，不是报警类的。

B项正确，《110接处警工作规则》第十四条规定：“110报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”结合题干，B属于群体性事件，是报警类的。

C项正确，《110接处警工作规则》第十四条规定：“110报警服务台受理报警的范围：（一）刑事案件；（二）治安案（事）件；（三）危及人身、财产安全或者社会治安秩序的群体性事件；（四）自然灾害、治安灾害事故；（五）其他需要公安机关处置的与违法犯罪有关的报警。”

结合题干，C是自然灾害，属于报警类的。

D项错误，《110接处警工作规则》第二十九条规定：“110报警服务台受理求助的范围：（一）发生溺水、坠楼、自杀等状况，需要公安机关紧急救助的；（二）老人、儿童以及智障人员、精神疾病患者等人员走失，需要公安机关在一定范围内帮助查找的；（三）公众遇到危难，处于孤立无援状况，需要立即救助的；（四）涉及水、电、气、热等公共设施出现险情，威胁公共安全、人身或者财产安全和工作、学习、生活秩序，需要公安机关先期紧急处置的；（五）需要公安机关处理的其他紧急求助事项。”结合题干，自杀属于求助类的范围。

故正确答案为BC。

67、正确答案是： ACD

解析

本题考查公安勤务能力。

A项正确，商场作为公共场所，围观人员密集存在安全隐患，并且也不利于及时、有效化解纠纷。

B项错误，对于民事纠纷，公安机关不能责令该商场经理解决，应当告知当事人向对应的主管部门或者单位求助，并视情况予以必要的解释。

C项正确，张某与商场售货员协商不成，可以找商场所属公司售后服务协商解决。

D项正确，《消费者权益保护法》第三十九条规定：“消费者和经营者发生消费者权益争议的，可以通过下列途径解决：（一）与经营者协商和解；（二）请求消费者协会或者依法成立的其他调解组织调解；（三）向有关行政部门投诉；（四）根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁；（五）向人民法院提起诉讼。”张某可以向消费者协会投诉。

故正确答案为ACD。

68、正确答案是： BC

解析

本题考查情报信息工作能力。

A项错误，由上图可知，5月6日当天是甲先打给丙，然后丙打给乙，最后乙又与甲联系；5月11日也是甲先打给丙，丙再打给乙，乙最后打给甲；5月20日也是如此。因此三人之间的通话有一定的规律性，形成固定模式。

B项正确，根据上图，三人之间的通话有固定模式，都是甲先打给丙，然后丙打给乙，最后乙又与甲联系。

C项正确，根据上图，三人之间都是甲先打给丙，然后丙打给乙，最后乙又与甲联系。

D项错误，根据上图，三人联络的顺序是，甲先打给丙，然后丙打给乙，最后乙又与甲联系。

故正确答案为BC。

69、正确答案是： ACD

解析

本题考查情报信息工作能力。

A项正确，张桦和张建峰通过银行账户进行资金往来，因为两个银行账号之间有关联线。正确；

B项错误，王建伟作为张桦的亲戚，与张建峰并无直接联系，而是间接联系。错误。

C项正确，张桦和张建峰与其他犯罪嫌疑人保持密切联系，并且其他犯罪嫌疑人是以这二人为核心展开犯罪活动的，因此可以推断这二人为贩毒团伙的核心成员；正确。

D项正确，表述为可能认识，李思捷是张桦的朋友，且二者同为犯罪嫌疑人，有可能与张建峰认识。正确。

故正确答案为ACD。

70、正确答案是： ABC

解析

本题考查情报信息工作能力。

A项正确，根据上图，某市吸毒人员统计图中显示港澳台占4%，说明该市有部分港澳台居民存在，可能毗邻港澳。

B项正确，根据上图，正在接受社区戒毒的人员包括严重违反社区戒毒协议和参加药物维持治疗人员，该两者占比是2.55%，不足3%。

C项正确，根据上图，在押吸毒人员17.34%，少于20%。

D项错误，根据上图，现状不明的人员占吸毒人员的3.66%，并非是全部人员的3.66%。

故正确答案为ABC。

71、正确答案是： BCD

解析

本题考查应急处突能力。

A项错误，观察活动现场的人员数量与分布情况是活动组织者应当做到的内容，这对观众要求过高。

B项正确，在参与大型活动时要有意识地了解现场安全出口和疏散通道的位置，遇到突发事件时，才能安全有序地撤离现场。

C项正确，观众主动接受票证检查和安全检查，能够防止危险物品带入现场，保证现场安全。

D项正确，观众应服从安全管理，避免发生拥挤踩踏，遇到突发事件时更应该听从工作人员疏导，才能有序撤离现场。

故正确答案为BCD。

72、正确答案是： C

解析

本题考查战术。参与大型活动时，最重要的是防止拥挤踩踏，遇有局部人员拥挤时，不要好奇凑热闹，减少停留时间，防止拥挤踩踏发生危险。

A项错误，俯身捡拾手机，容易因拥挤导致自身摔倒，发生踩踏事故。

B项错误，请求别人帮助捡拾手机，也可能导致他人捡拾过程中摔倒，或者加重混乱局面。

C项正确，应当首先确保自身安全，然后在工作人员的帮助下，有序撤离现场。

D项错误，观众应服从安全管理，避免发生拥挤踩踏，遇到突发事件时更应该听从工作人员疏导，才能有序撤离现场。

故正确答案为C。

73、正确答案是： ABC

解析

本题考查应急处突能力。

A项正确，民警遇到紧急情况，应当向指挥中心报告现场情况，以确保指挥中心作出正确应对，防止混乱进一步扩大。

B项正确，《中华人民共和国人民警察法》第六条第一款规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。”民警应当维护秩序，组织现场人员安全疏散。

C项正确，《中华人民共和国人民警察法》第二十一条第一款规定：“人民警察遇到公民人身、财产安全受到侵犯或者处于其他危难情形，应当立即救助。”市民受伤时，民警应立即呼叫救援力量抢救。

D项错误，《中华人民共和国人民警察法》第二十一条第二款规定：“人民警察应当积极参加抢险救灾和社会公益工作。”在局面混乱时，民警应当稳定现场局面，而不是先撤离现场。

故正确答案为ABC。

74、正确答案是： ABD

解析

本题考查情报信息工作能力。

A项正确，封闭式街道出入口较少，发生突发事件时容易导致拥挤踩踏。

B项正确，台阶属于危险地带，一旦发生突发事件，有可能有观众在台阶处摔倒，引发踩踏事故。

C项错误，图中学校周围路线畅通，不能看出安全风险。

D项正确，海堤位于海边，有一定可能发生落水危险。

故正确答案为ABD。

75、正确答案是： B

解析

本题考查其他执法依据。

《突发事件应对法》第七条规定：“县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责；涉及两个以上行政区域的，由有关行政区域共同的上一级人民政府负责，或者由各有关行政区域的上一级人民政府共同负责。”因此，甲区人民政府对本次火灾事故处置负有统一领导职责。

故正确答案为B。

76、正确答案是： A

解析

本题考查情报信息工作能力。

新闻联络点应当放在最外层，以防止对应急行动造成影响。外围警戒线之内都属于可能影响应急行动的区域，故图中①号区域作为新闻联络点最为合适。

故正确答案为A。

77、正确答案是： ABCD

解析

本题考查应急处突能力。

《突发事件应对法》第四十九条规定：“自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，履行统一领导职责的人民政府可以采取下列一项或者多项应急处置措施：（一）组织营救和救治受害人员，疏散、撤离并妥善安置受到威胁的人员以及采取其他救助措施；（二）迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施；（三）立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施，向受到危害的人员提供避难场所和生活必需品，实施医疗救护和卫生防疫以及其他保障措施；（四）禁止或者限制使用有关设备、设施，关闭或者限制使用有关场所，中止人员密集的活动或者可能导致危害扩大的生产经营活动以及采取其他保护措施；（五）启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具；（六）组织公民参加应急救援和处置工作，要求具有特定专长的人员提供服务；（七）保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应；（八）依法从严惩处囤积居奇、哄抬物价、制假售假等扰乱市场秩序的行为，稳定市场价格，维护市场秩序；（九）依法从严惩处哄抢财物、干扰破坏应急处置工作

等扰乱社会秩序的行为，维护社会治安；（十）采取防止发生次生、衍生事件的必要措施。”

故正确答案为 ABCD。

78、正确答案是： D

解析

本题考查行政管理能力。

A 项错误，要求俱乐部经理找时间汇报并不一定能减少安全隐患。

B 项错误，俱乐部应当禁止携带易燃易爆物品人员入场，而不仅是限制。

C 项错误，要求俱乐部对服务人员做好登记不一定能减少安全隐患。

D 项正确，安全防范器材能够防患于未然，在事故萌芽期就解决安全隐患。

故正确答案为 D。

79、正确答案是： C

解析

本题考查情报信息工作能力。

A 项错误，由《刑事警情同比统计图》可知，2014 年 2 月的盗窃占比为 226/348=64.9%，低于 70%。

B 项错误，由《刑事警情同比统计图》可知，2013 年-2016 年每年 2 月份两抢犯罪数为 **12、正确答案是：** B

解析

本题考查情报信息工作能力。由《刑事警情环比统计表》可知，2016 年 2 月刑事警情案件发生量为 173，2016 年 1 月刑事警情案件发生量为 312，则 2016 年 2 月刑事警情案件发生量环比为（173-312）/312×100%=-44.55%。即 2016 年 2 月整体警情环比下降 44.55%。

故正确答案为 B。

81、正确答案是： BD

解析

本题考查公安基础知识。

A 项错误、B 项正确，根据《刑事警情趋势分析图》可知，2014 年上半年，警情数量呈上升趋势，下半年呈下降趋势。到了 2015 年，上半年警情数量呈上升趋势，下半年呈下降趋势。据此可以合理推测，每年上半年警情逐渐增加，下半年警情逐渐减少。

C 项错误，仅从《刑事警情趋势分析图》中无法看出每年 11 月份哪类犯罪比较猖獗，故无法得出应该重点预防和打击哪类犯罪。

D 项正确，由《刑事警情趋势分析图》可知，2014 年和 2015 年刑事警情 2 月份在一年中均降至最低点，推测 2016 年刑事警情 2 月份在一年中也应降至最低点。2 月份正值春节，此选项推测合理。

故正确答案为 BD。

82、正确答案是： ABC

解析

本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，增加监控探头的数量能够帮助公安机关尽快发现寻衅滋事事件，从而尽快解决。

B 项正确，加强上半夜的巡逻力度能够就地解决突发事件，也能形成威慑以减少突发事件的发生。

C 项正确，张贴犯罪预防标语能够提醒食客，减少寻衅滋事的发生。

D 项错误，处理警情是公安机关的责任，不应要求摊主分担保安人员费用。

故正确答案为 ABC。

83、正确答案是： C

解析

本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，伤者对现场情况较为了解，能够很快指认出在场人员。

B 项正确，有些旅客可能会因为害怕报复等心理不愿作证。民警可以个别了解情况，以消除旅客顾虑。

C项错误，很难实现周围旅客共同推举见证人，况且推举出的见证人也未必愿意作证。

D项正确，对在场人员进行教育，提高群众觉悟，能够增大在场人员作证的可能性。

本题为选非题，故正确答案为C。

84、正确答案是： ABCD

解析

本题考查应急处突能力。

A项正确，应当确保双方人身安全，防止事态扩大。

B项正确，如果超出小李的处理能力，小李应该请求增援，以尽快安抚群众。

C项正确，小李可以发出口头制止命令，制止冲突。

D项正确，为维护现场秩序，可以疏散围观群众。

故正确答案为ABCD。

85、正确答案是： D

解析

本题考查行政执法依据。

A项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百五十五条规定：“调解处理案件，应当查明事实，收集证据，并遵循合法、公正、自愿、及时的原则，注重教育和疏导，化解矛盾。”因此，调解必须在当事人自愿、平等的基础上进行调解。

B项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十四条规定：”调解达成协议的，在公安机关主持下制作调解协议书，双方当事人应当在调解协议书上签名，并履行调解协议。”小李主持调解没有问题。

C项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十四条规定：”调解协议书应当包括调解机关名称、主持人、双方当事人和其他在场人员的基本情况，案件发生时间、地点、人员、起因、经过、情节、结果等情况、协议内容、履行期限和方式等内容。”因此，调解应当就医疗费用的赔付问题达成一致。

D项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十条规定：“调解处理案件，应当查明事实，收集证据，并遵循合法、公正、自愿、及时的原则，注重教育和疏导，化解矛盾。”调解应当查明事实，而不是仅仅遵循“大事化小，小事化了”的原则。

本题为选非题，故正确答案为D。

86、正确答案是： ABD

解析

本题考查行政管理能力。

A项正确，加大治安巡逻力度能够有效震慑犯罪，维护车站秩序。

B项正确，专人管理人员聚集部位能够更好引导人流，防止踩踏事件。

C项错误，仅要求旅客管好自己，没有发挥好公安部门的职能。

D项正确，应急联动机制能够更快地处理突发事件，保障乘车环境。

故正确答案为ABD。

87、正确答案是： CD

解析

本题考查刑法。

A项错误，淫秽书刊和录像带属于钱某所有，不是王某所有（或持有），故王某不存在非法持有淫秽物品行为。

B项错误，侵占是指行为人将自己持有的公私财物非法转为己有的行为。本案中，王某持有的字画是偷来的，而不是“侵占”。

C项正确，本案中，字画是王某从刘某家里偷来的，构成入室盗窃。

D项正确，本案中，王某在家中开设地下赌场，从中收取场地费，构成“为赌博提供条件”。

故正确答案为CD。

88、正确答案是： A

解析

本题考查行政执法依据。

A项正确，《治安处罚法》第十一条规定：”办理治安案件所查获的毒品、淫秽物品等违禁品，赌具、赌资，吸食、注射毒品的用具以及直接用于实施违反治安管理行为的本人所有的工具，应当收缴，按照规定处理。”

B项错误，民警李某应当收缴淫秽书刊和录像带，而不是销毁。

C项错误，珍贵字画应归还失主刘某，而不是上交文物保护部门。

D项错误，淫秽物品和录像带属于违禁品，应当收缴。

故正确答案为A。

89、正确答案是： AD

解析

本题考查行政执法依据。

A项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第六十六条规定：“询问违法嫌疑人，可以到违法嫌疑人住处或者单位进行，也可以将违法嫌疑人传唤到其所在市、县内的指定地点进行。”传唤王某到派出所进一步询问查证，符合法律规定。

B项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零八条：“办理下列行政案件时，对专门用于从事无证经营活动的场所、设施、物品，经公安机关负责人批准，可以依法查封。但对与违法行为无关的场所、设施，公民个人及其扶养家属的生活必需品不得查封：（一）擅自经营按照国家规定需要由公安机关许可的行业的；（二）依照《娱乐场所管理条例》可以由公安机关采取取缔措施的；（三）《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律、法规规定适用查封的其他公安行政案件。”本案中，虽然王某在家开设赌场，但家属于王某个人及其家人的生活必需品，查封后会影响其家人生活，因此，不应查封王某的家。

C项错误，《治安管理处罚法》第六十八条规定：“制作、运输、复制、出售、出租淫秽的书刊、图片、影片、音像制品等淫秽物品或者利用计算机信息网络、电话以及其他通讯工具传播淫秽信息的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款;情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。”传播淫秽物品的方式是制作、运输、复制、出售、出租，题目中，钱某没有明确说明是其中的方式之一，故不能认为钱某传播淫秽物品。

D项正确，《治安管理处罚法》第八十九条第二款规定：“对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。”因此，民警李某在扣押王某物品时，应当给王某开具扣押物品清单。

故正确答案为AD。

90、正确答案是： ABC

解析

本题主要考查应急处突能力。

A项正确，将围观群众疏散至较远的安全区域，以免围观群众再次受到伤害。

B项正确，劝说围观居民冷静下来，能够让围观群众理智处理问题，这样也不会挑衅刺激病人，以免引起病人再次情绪激动。

C项正确，民警有义务处理好治安案件，有责任协助有关部门做好相关救助工作。

D项错误，精神病人家属未违反《治安处罚法》，不应给予治安处罚。

故正确答案为ABC。

91、正确答案是： D

解析

本题主要考查公安勤务能力。

A项正确，现场民警协助家属和精神病院做好该病人的治疗，既有利于该精神病人的康复，也是处理治安案件的本质要求。

B项正确，将该病人情况转告该社区的民警，提醒其加强走访，有利于社区民警了解该病人的实际情况，对其进行提防，以免事件再次发生。

C项正确，将处置情况报告所领导，有利于所领导了解案件情况，做好该案件研判工作，制定好预防措施等。

D项错误，民警无权干涉民事纠纷，无权处置人身赔偿损害纠纷。

本题为选非题，故正确答案为D。

92、正确答案是： D

解析

本题主要考查行政执法依据。

A项正确，《行政处罚法》第三十一条规定："行政机关在作出行政处罚决定之前，应当告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知当事人依法享有的权利。"

B项正确，《治安管理处罚法》第一百零一条第一款规定："当场作出治安管理处罚决定的，人民警察应当向违反治安管理行为人出示工作证件，并填写处罚决定书。处罚决定书应当当场交付被处罚人；有被侵害人的，并将决定书副本抄送被侵害人。"

C项正确，《治安管理处罚法》第一百零一条第三款规定："当场作出治安管理处罚决定的，经办的人民警察应当在二十四小时内报所属公安机关备案。"

D项错误，《道路交通安全法》第九十三条规定："对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款。"因此，对于机动车违停进行行政处罚只能采取警告或者罚款，而不能对机动车进行查扣。

本题为选非题，故正确答案为D。

93、正确答案是： B

解析

本题考查法理学。

《立法法》第八十七条规定："宪法具有最高的法律效力，一切法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。"《立法法》第八十八条规定："法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。行政法规的效力高于地方性法规、规章。因此，法的效力从高到低为：宪法、法律、行政法规、地方性法规。"

故正确答案为B。

94、正确答案是： ABC

解析

本题主要考查刑法。

A项错误，盗窃罪是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃罪客观要件强调的是盗窃行为方式的"秘密性"，受害者不知情。本案中，吴某的行为不存在"秘密性"这个客观要件。

B项错误，抢劫罪是指以非法占有为目的，当场使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走的行为。本案中，吴某的行为未当场使用暴力、胁迫或其他方法强行抢走小强的玉坠。

C项错误，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。该罪的基本构造为：行为人以不法占有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。本案中，吴某虽然用糖果哄骗小强，但不存在被害人基于错误认识处分财产（玉坠）的行为，不构成诈骗罪。

D项正确，抢夺罪是指以非法占有为目的，乘人不备，公开夺取数额较大的公私财物的行为。本案中，吴某以非法占有玉坠为目的，乘隙拽断玉坠挂绳，抓着玉坠逃跑，构成抢夺罪。

本题为选非题，故正确答案为ABC。

95、正确答案是： BCD

解析

本题考查刑事执法依据。

刑事诉讼证据，是指以法律规定的形式表现出来的能够证明案件真实情况的一切事实。《刑事诉讼法》第五十条规定："可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（六）鉴定意见；（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；（八）视听资料、电子数据。"

A项错误，根据《刑事诉讼法》第六十二条规定："凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。生理上、精神上

有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人，不能作证人。”本案中，小强才 2 周岁，不能辨别是非、不能正确表达，不能作本案证人。

B 项正确，杨某是本案的证人，其陈述的内容属于证人证言，属于本案的证据。

C 项正确，吴某是本案的犯罪嫌疑人（或被告人），其陈述材料属于犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，属于本案的证据。

D 项正确，玉坠的价格鉴定书，属于鉴定意见，属于本案的证据。

故正确答案为 BCD。

96、正确答案是： ABD

解析

本题考查刑事执法依据。需结合具体选项予以分析。

A 项错误，刑事拘留是对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十九条规定：“对被拘留的犯罪嫌疑人，经过审查认为需要逮捕的，应当提请人民检察院审查批准逮捕。”因此，刑事拘留应当在逮捕的前面。

B 项错误，受理应当在立案的前面。

C 项正确，刑事案件首先是受理程序，受理之后，如果符合立案条件，进行立案；立案后进入侦查阶段，这时可以采取刑事强制措施如刑事拘留、逮捕等；侦查阶段终结后，进入审查起诉阶段。

D 项错误，受理应当在立案前面，刑事拘留应当在逮捕前面。

本题为选非题，故正确答案为 ABD。

97、正确答案是： ABC

解析

本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，本警情简报中，盗窃类犯罪有入室盗窃、扒窃和盗窃车辆。三类盗窃类犯罪中，巡区 1 共有 1426 件，巡区 3 共有 1794 件，巡区 5 共有 1559 件，都占本巡区犯罪类型的大部分，故巡区 **1、正确答案是：** C

解析

本题考查公安勤务能力。

A 项错误，小张将火灾情况报告上级的做法正确，但仍旧执行 3 区的巡逻任务的做法错误，因为这时相对于紧急的火灾而言，巡逻任务并不紧急。

B 项错误，发生火灾时，第一任务是灭火救人，将损失降到最低，对于起火的原因，可在火灾后予以调查。

C 项正确，拨打 119 火警电话报警，并迅速赶往火灾现场维持秩序，符合人民警察快速处理紧急事件的原则。

D 项错误，相对于紧急的火灾而言，巡逻任务并不紧急，小张应当迅速赶往火灾现场。

故正确答案为 C。

99、正确答案是： B

解析

本题考查职业道德与纪律要求。

A 项错误，“当面指责小李”错误，当时小李五分钟才赶到现场是因为自己手头上的工作，如小李手头上的工作也比较紧急或危急，这样就不能怪罪小李延迟到达火灾现场了。

B 项正确，与小李直接沟通这个问题，能够了解小李五分钟后才到达火灾现场的原因，方便处理问题。

C 项错误，当小李需要后援时，应当立即支援。

D 项错误，报告应对火灾的发生、救援、伤亡和财产损失等情况，作出详细的说明，不应当在报告中要求处分小李，更何况小李是否故意迟延尚未明朗。

故正确答案为 B。

100、正确答案是： B

解析

本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，在重点时段夜间 1 点到 4 点突发犯罪为盗窃类犯罪（盗窃车辆、放火、扒窃）

B项错误，巡区1的犯罪数量为1522件，巡区5的犯罪数量为1640件，将巡区1的警力调往巡区5，会导致巡区1警力不足，影响巡区1的治安。

C项正确，从图中可以看出，犯罪的重点部位为商场、停车场，因此，巡逻时应增加商场、停车场周围的巡逻频次。

D项正确，从图中可以得出，扒窃类犯罪处于高发态势，应当强化巡逻的快速反应能力，以打压扒窃案件的高发态势。

本题为选非题，故正确答案为B。

淘宝店铺　微信公众号

微信扫码，关注“公务员考试挺简单”公众号，获取更多公考经验、公考资料、时政等，真题更新也会通过公众号发通知哦。

手淘扫码，进入杨柳真题淘宝店铺，可购买历年公考真题、事业单位真题等.纯手工整理，一手资料，包您满意，助您上岸。

买真题，请认准杨柳真题。淘宝“杨柳真题”独家整理，实时纠错，拒绝资料贩子。